

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof.º: Paulo Francisco



Ética e Patente

"O fim do Direito não é abolir nem restringir, mas preservar e ampliar a liberdade."

John Lock

Siga firme até o fim!

► Frase motivacional

Disciplina Ética e Patente



ALUNOS DE EXCELÊNCIA

Não esqueça quem vocês são!



ÉTICA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO



Fatec
Registro

Ética e Patente



Disciplina: Ética e Patente

Paulo Francisco

Advogado e Professor

Centro
Paula Souza



Fatec
Registro

Ética e Patente

Felicitações

Faculdade de Excelência

Um curso de Excelência

Professores de Excelência

Alunos de Excelência



Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



- ▶ O que é Ética Profissional?
- ▶ O que é Patente?
- ▶ O porque estudar essa disciplina neste curso de tecnologia?

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



- ▶ EMENTA:
- ▶ Ética nas relações de trabalho. Propriedade Intelectual: Propriedade industrial, Direito Autoral, Proteção Legal. Direito Digital: Conceito, Sociedade da Informação, Princípios, Marco Civil da Internet. Compliance: Conceito, Funções, Compliance digital. Lei Geral de Proteção de Dados: Fundamentos, Princípios, Direitos do titular, Tratamento de dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Conselho Nacional da Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Regulamento Geral da Proteção de Dados (GDPR).

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



▶ Contrato Pedagógico

Teremos duas avaliações durante este semestre.

AT1

AT2

PJI

AVI

QTE

Exame - data a definir provavelmente em Dezembro

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Proposta:

Alcançar 1,0 ponto com a realização de atividades na sala.

O aluno poderá ter 0,5 acrescidos na AT1 e os outros 0,5 acrescidos na AT2

Após as explicações, a cada aula, iremos realizar uma atividade em grupo, com questões práticas para solução em sala.

Quem participar de pelo menos 10 atividades terá 1,0 a ser acrescentado à nota.

Somente se a classe estiver de acordo.

Votação.

Votação sobre nota complementar

- ▶ Para que possam ser aplicados os termos da nota complementar os alunos terão que realizar uma votação simples onde será decidido por maioria.
- ▶ Maioria a favor - serão disponibilizadas as atividades para obtenção das notas complementares.
- ▶ Maioria contrária - serão apenas disponibilizadas as avaliações AT1 E AT2.

**Continue sendo um
aluno de excelência!**

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Introdução à Disciplina Ética e Patente

Disciplina: Ética e Patente

Curso: Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software

Fatec Registro



Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Roteiro da Aula - Sumário

Ética nas Relações de Trabalho

Propriedade Intelectual

- ▶ Propriedade Industrial
- ▶ Direito Autoral

- ▶ Proteção Legal

Direito Digital

- ▶ Conceito e Sociedade da Informação
- ▶ Princípios
- ▶ Marco Civil da Internet

Compliance

- ▶ Conceito e Funções
- ▶ Compliance Digital

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

- ▶ Fundamentos e Princípios
- ▶ Direitos do Titular
- ▶ Tratamento de Dados

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Regulamento Geral da Proteção de Dados (GDPR)



Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Ética nas Relações de Trabalho

Conceito: A ética profissional é o conjunto de princípios e valores que orientam a conduta do profissional no exercício de suas atividades.

- ▶ **Importância para o desenvolvedor de software:**
- ▶ Respeito à privacidade e aos dados dos usuários
- ▶ Transparência no desenvolvimento de algoritmos
- ▶ Não discriminação em sistemas inteligentes
- ▶ Responsabilidade por falhas e impactos sociais
- ▶ **Princípios éticos fundamentais:**
- ▶ **Honestidade:** Não enganar usuários ou empregadores
- ▶ **Integridade:** Manter sigilo profissional
- ▶ **Responsabilidade:** Assumir as consequências do próprio trabalho
- ▶ **Respeito:** Tratar todos com dignidade e respeito

"A ética profissional é integridade."

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software:
O profissional deve incorporar princípios éticos em todas as etapas do desenvolvimento, desde a concepção até a manutenção dos sistemas. É fundamental para que o tecnólogo em desenvolvimento de software atue com responsabilidade e.



Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Propriedade Intelectual

Conceito: Área do Direito que protege as criações da mente humana: invenções, obras artísticas, literárias, científicas, marcas e patentes .

Divisões da Propriedade Intelectual:

Categoria	Descrição	Legislação
Propriedade Industrial	Criações voltadas à atividade industrial	Lei 9.279/96
Direito Autoral	Obras literárias, artísticas e científicas	Lei 9.610/98
Software	Programas de computador	Lei 9.609/98
Cultivares	Variedades vegetais	Lei 9.456/97

Exemplo para desenvolvedores: O código-fonte de um aplicativo desenvolvido por você pode ser protegido pela Lei de Software (Lei 9.609/98), o que garante a exclusividade de exploração.

Fatec
Registro

Ética e Patente

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve proteger suas criações e respeitar a propriedade intelectual de terceiros, evitando o plágio e a violação de direitos autorais.



Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Propriedade Industrial e Patentes



Patente (Lei 9.279/96): Título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado .

Requisitos para patenteabilidade:

Requisito	Descrição
Novidade	Não compreendido no estado da técnica
Atividade Inventiva	Não decorre de maneira evidente do estado da técnica
Aplicação Industrial	Pode ser utilizado ou produzido em indústria

Exemplo: Um novo algoritmo de compressão de dados que ofereça uma solução técnica inovadora pode ser patenteado.

Prazo de validade da patente: 20 anos a partir da data do depósito no INPI .

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve considerar a proteção de suas inovações tecnológicas por meio de patentes, especialmente em casos de algoritmos ou processos inovadores.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Direito Autoral e Software

Direito Autoral (Lei 9.610/98): Protege obras literárias, artísticas, científicas, musicais, entre outras .

- Músicas, obras audiovisuais
- Fotografias e artes visuais
- Esculturas, desenhos, pinturas

Proteção de Software (Lei 9.609/98):
Programas de computador são protegidos por lei específica e registrados no INPI .

O que NÃO é protegido? (Art. 8º, Lei 9.610/98) :

O que é protegido? (Art. 7º, Lei 9.610/98) :

- Textos literários, artísticos e científicos

- Ideias, métodos, sistemas, conceitos matemáticos
- Títulos isolados, nomes e slogans
- Formulários em branco
- Informações de uso comum e respeitar os direitos autorais de obras de terceiros.

Exemplo: O layout de um site pode ser registrado, mas a ideia de um novo modelo de negócio não é protegida por direitos autorais.

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve registrar seus softwares no INPI e respeitar os direitos autorais de obras de terceiros.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Direito Digital e Marco Civil da Internet



Direito Digital: Ramo do Direito que regula as relações jurídicas no ambiente digital.

Sociedade da Informação: Conceito que descreve a sociedade contemporânea, na qual a informação e o conhecimento são os principais recursos.

Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014): Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil .

Princípios do Marco Civil (Art. 3º) :

- ▶ Garantia da liberdade de expressão
- ▶ Proteção da privacidade
- ▶ Proteção dos dados pessoais
- ▶ Preservação da neutralidade de rede
- ▶ Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede
- ▶ **Direitos dos usuários (Art. 7º) :**
- ▶ Inviolabilidade da intimidade e vida privada
- ▶ Inviolabilidade e sigilo das comunicações
- ▶ Não fornecimento de dados pessoais a terceiros sem consentimento

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software:
O profissional deve desenvolver sistemas que respeitem os princípios do Marco Civil, garantindo a privacidade e segurança dos usuários.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Compliance

Conceito: Conjunto de procedimentos e práticas adotadas por uma empresa para garantir que suas atividades estejam em conformidade com leis, regulamentos e valores éticos .

Origem: Do inglês "to comply" = cumprir, obedecer, estar de acordo com .

Funções do Compliance :

Função	Descrição
Prevenção	Identificar e mitigar riscos legais e éticos
Detecção	Monitorar o cumprimento das normas
Correção	Implementar medidas corretivas

Importância para empresas de tecnologia:

- Proteção contra violações de dados
- Conformidade com a LGPD
- Prevenção de fraudes e corrupção
- Fortalecimento da reputação

"O compliance é fundamental para que as empresas atuem dentro da legalidade, evitando riscos e penalidades."

Fatec
Registro

Ética e Patente

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve contribuir para a implementação de políticas de compliance, assegurando que os sistemas desenvolvidos estejam em conformidade com a legislação aplicável.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Compliance Digital

Conceito: Aplicação dos princípios de compliance ao ambiente digital, garantindo que as atividades online estejam em conformidade com leis e regulamentos.

Aspectos do Compliance Digital:

- ▶ Segurança da informação
- ▶ Proteção de dados pessoais (LGPD)
- ▶ Governança de dados
- ▶ Auditoria de sistemas
- ▶ Políticas de uso aceitável
- ▶ **Riscos abordados pelo Compliance Digital:**
- ▶ Vazamento de dados
- ▶ Violação de privacidade
- ▶ Uso indevido de sistemas
- ▶ Fraudes digitais
- ▶ Ataques cibernéticos

"O compliance digital é a garantia de que as atividades online estejam em conformidade com as leis e os padrões éticos."

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve implementar medidas de segurança e conformidade nos sistemas que desenvolve, garantindo a proteção dos dados e a integridade das operações.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Lei 13.709/2018: Estabelece regras para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais.

- ▶ Adequação: compatibilidade com a finalidade
- ▶ Necessidade: limitado ao mínimo necessário
- ▶ Transparência: informação clara ao titular

Fundamentos da LGPD:

- ▶ Respeito à privacidade
- ▶ Autodeterminação informativa
- ▶ Livre desenvolvimento da personalidade
- ▶ Inviolabilidade da intimidade, honra e imagem

Princípios da LGPD:

- ▶ Finalidade: coleta para propósitos legítimos

Direitos do Titular (Art. 18):

- ▶ Confirmação da existência de tratamento
- ▶ Acesso aos dados
- ▶ Correção de dados incompletos
- ▶ Anonimização, bloqueio ou eliminação
- ▶ Portabilidade dos dados
- ▶ Revogação do consentimento

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

ANPD e GDPR



- ▶ **ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados):**
Órgão da administração pública federal responsável por zelar pela proteção dos dados pessoais e orientar a implementação da LGPD.

Funções da ANPD:

- ▶ Fiscalizar o cumprimento da LGPD
- ▶ Aplicar sanções em caso de violação
- ▶ Orientar sobre boas práticas
- ▶ Cooperar com autoridades internacionais
- ▶ **GDPR (Regulamento Geral da Proteção de Dados):**
Regulamento da União Europeia (UE) 2016/679 sobre proteção de dados.
- ▶ **Relação entre LGPD e GDPR:**
- ▶ Ambas protegem dados pessoais
- ▶ Ambas estabelecem direitos dos titulares
- ▶ A LGPD foi inspirada no GDPR
- ▶ Empresas que atuam no Brasil e na UE devem cumprir ambas

Exemplo: Um aplicativo que coleta dados de usuários brasileiros e europeus deve cumprir tanto a LGPD quanto o GDPR.

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software:
O profissional deve conhecer as normas de proteção de dados para desenvolver sistemas em conformidade com a LGPD e o GDPR.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Considerações Finais

Principais aprendizados da aula:

- ▶ **Ética nas relações de trabalho:**
Fundamentos para uma atuação profissional responsável
- ▶ **Propriedade Intelectual:**
Proteção de criações por meio de patentes, direitos autorais e registro de software
- ▶ **Direito Digital:**
Marco Civil da Internet estabelece princípios e direitos para o uso da internet
- ▶ **Compliance:**
Conformidade com leis e padrões éticos, incluindo o compliance digital
- ▶ **LGPD e GDPR:**
Proteção de dados pessoais e direitos dos titulares

Mensagem final: O Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software deve atuar com ética, respeitar a propriedade intelectual e garantir a proteção de dados em todos os sistemas que desenvolve.

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: Ao dominar os temas desta disciplina, o profissional estará preparado para desenvolver sistemas seguros, éticos e em conformidade com a legislação.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Glossário (A-C)

Glossário de Termos - Ética, Patente e Direito Digital

- ▶ **ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados):** Órgão federal responsável pela fiscalização da LGPD e orientação sobre proteção de dados.
- ▶ **Compliance:** Conjunto de procedimentos para garantir conformidade com leis, regulamentos e valores éticos .
- ▶ **Compliance Digital:** Aplicação dos princípios de compliance ao ambiente digital, garantindo segurança e conformidade.
- ▶ **Desenho Industrial:** Aspecto ornamental ou estético de um artigo, protegido por registro .
- ▶ **Direito Autoral:** Proteção legal de obras literárias, artísticas, científicas e musicais (Lei 9.610/98) .
- ▶ **Direito Digital:** Ramo do Direito que regula as relações jurídicas no ambiente digital.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Glossário (D-G)

Glossário de Termos - Ética, Patente e Direito Digital (2)

- ▶ **GDPR (General Data Protection Regulation):** Regulamento da União Europeia sobre proteção de dados pessoais (UE 2016/679).
- ▶ **INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial):** Órgão responsável pelo registro de marcas, patentes e outros direitos de propriedade industrial no Brasil .
- ▶ **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Lei 13.709/2018 que regulamenta a proteção de dados pessoais no Brasil.
- ▶ **Marco Civil da Internet:** Lei 12.965/2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil .
- ▶ **Marca:** Sinal distintivo que identifica e distingue produtos e serviços .
- ▶ **Neutralidade de Rede:** Princípio que impede discriminação de tráfego na internet (Art. 3º, IV, Marco Civil) .
- ▶ **Patente:** Título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade .

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Glossário (P-R)

Glossário de Termos - Ética, Patente e Direito Digital (3)

- ▶ **Programa de Computador (Software):** Conjunto de instruções para processamento de dados, protegido pela Lei 9.609/98 .
- ▶ **Propriedade Industrial:** Ramo da propriedade intelectual que resguarda criações voltadas à atividade industrial (Lei 9.279/96) .
- ▶ **Propriedade Intelectual:** Área do Direito que protege as criações da mente humana: invenções, obras artísticas, literárias, científicas, marcas e patentes .
- ▶ **Registro de Software:** Procedimento para formalizar a proteção de programas de computador no INPI.
- ▶ **Reserva de Mercado:** Proteção temporária ao desenvolvimento de tecnologia nacional (substituída por políticas de incentivo).
- ▶ **Sociedade da Informação:** Conceito que descreve a sociedade contemporânea, onde a informação e o conhecimento são os principais recursos.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Glossário (S-Z)

Glossário de Termos - Ética, Patente e Direito Digital (4)

- ▶ **Titular de Dados:** Pessoa física a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento (LGPD).
- ▶ **Transferência de Tecnologia:** Contrato que permite a exploração de patentes estrangeiras no Brasil, exigindo registro no INPI.
- ▶ **Tratamento de Dados:** Toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração (LGPD).
- ▶ **Violação de Dados:** Incidente de segurança que compromete a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados pessoais.

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve garantir a proteção dos dados dos usuários em todos os sistemas que desenvolve.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Glossário de Siglas – Ética, Patente e Direito Digital



Sigla	Significado
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
GDPR	General Data Protection Regulation
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software:

O conhecimento das siglas facilita a leitura e interpretação de documentos legais e técnicos.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Glossário de Siglas – Ética, Patente e Direito Digital 2

Sigla	Significado
CF	Constituição Federal
CC	Código Civil
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)
LDA	Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98)
LS	Lei de Software (Lei 9.609/98)
MCI	Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software:

O profissional deve conhecer as siglas para se comunicar com órgãos públicos e parceiros.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Glossário de Direitos do Titular (LGPD)

Direito

Descrição (Art. 18, LGPD)

Confirmação

Confirmar a existência de tratamento de dados

Acesso

Acessar os dados pessoais tratados

Correção

Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados

Anonimização

Anonimizar, bloquear ou eliminar dados desnecessários

Portabilidade

Portar dados para outro fornecedor

Eliminação

Eliminar dados tratados com consentimento

Informação

Ser informado sobre o compartilhamento de dados

Revogação

Revogar o consentimento a qualquer momento

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Glossário de Termos de Propriedade Intelectual

Termo	Definição
Atividade Inventiva	Característica da invenção que não decorre de maneira evidente do estado da técnica
Aplicação Industrial	Possibilidade de utilização ou produção em indústria
Novidade	Invenção não compreendida no estado da técnica
Estado da Técnica	Conhecimento disponível ao público antes do depósito da patente
Patente de Invenção	Protege invenção com novidade, atividade inventiva e aplicação industrial
Patente de Modelo de Utilidade	Protege objeto de uso prático com nova forma ou disposição
Desenho Industrial	Aspecto ornamental ou estético de um artigo

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Glossário de Termos de Compliance



Termo	Definição
Compliance	Conjunto de medidas para garantir conformidade com leis, regulamentos e valores éticos
Governança Corporativa	Sistema pelo qual as empresas são dirigidas e monitoradas
Código de Conduta	Documento que estabelece princípios e regras de comportamento
Canal de Denúncia	Canal para comunicação de irregularidades
Auditoria	Avaliação sistemática de processos e controles
Mitigação de Riscos	Medidas para reduzir ou eliminar riscos
Transparência	Acesso à informação sobre decisões e processos

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve contribuir para a cultura de compliance na organização, garantindo a conformidade dos sistemas desenvolvidos.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Manuseando as leis em geral



Art. 2º da Lei 9.279/96 - Propriedade Industrial

- ▶ **Transcrição literal:**
- ▶ "Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerados o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
 - ▶ I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
 - ▶ II - concessão de registro de desenho industrial;
 - ▶ III - concessão de registro de marca;
 - ▶ IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
 - ▶ V - repressão à concorrência desleal."

Explicação detalhada: Este artigo detalha os meios pelos quais a propriedade industrial é protegida no Brasil. A patente de invenção e o modelo de utilidade protegem criações técnicas, o desenho industrial protege o design, o registro de marca protege a identificação de produtos e serviços, e os incisos IV e V tratam da repressão à concorrência desleal e falsas indicações geográficas. O INPI é o órgão responsável pela concessão desses registros.

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional que desenvolve algoritmos inovadores pode buscar proteção por meio de patentes ou de registro de software, garantindo exclusividade de exploração por tempo determinado.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Manuseando as leis em geral



Art. 3º da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet

Transcrição literal:

- ▶ "Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
- ▶ I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
- ▶ II - proteção da privacidade;
- ▶ III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
- ▶ IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;
- ▶ V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
- ▶ VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
- ▶ VII - preservação da natureza participativa da rede;
- ▶ VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei."

Explicação detalhada: O Marco Civil da Internet estabelece princípios fundamentais para o uso da internet no Brasil, incluindo a proteção da privacidade, a proteção de dados pessoais e a neutralidade de rede. A neutralidade de rede garante que o tráfego de dados não seja discriminado por conteúdo. A lei foi criada com participação colaborativa da sociedade.

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve desenvolver sistemas que respeitem os princípios do Marco Civil, especialmente a proteção da privacidade e a neutralidade de rede.

Fatec
Registro

Ética e Patente

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Manuseando as leis em geral

Art. 7º da Lei 12.965/2014 - Direitos dos Usuários



Transcrição literal:

"Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

- ▶ I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
- ▶ II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
- ▶ III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
- ▶ IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;
- ▶ V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;
- ▶ VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade;
- ▶ VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante

consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;

- ▶ VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:
 - ▶ a) justifiquem sua coleta;
 - ▶ b) não sejam vedadas pela legislação; e
 - ▶ c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet;
- ▶ IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;
- ▶ X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei."

Este artigo garante direitos fundamentais aos usuários da internet, incluindo a inviolabilidade da intimidade, o sigilo das comunicações e a proteção de dados pessoais. O consentimento para coleta e uso de dados deve ser expresso e informado. O usuário tem direito à exclusão definitiva de seus dados ao término da relação com o aplicativo.

Fatec
Registro

Ética e Patente

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve desenvolver sistemas que respeitem os princípios do Marco Civil, especialmente a proteção da privacidade e a neutralidade de rede.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Manuseando as leis em geral

Art. 10 da Lei 12.965/2014 - Proteção aos Dados

Transcrição literal:

- ▶ "Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
- ▶ § 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º.
- ▶ § 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º.
- ▶ § 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.
- ▶ § 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais."

Explicação detalhada: Este artigo estabelece que os dados pessoais e comunicações privadas só podem ser disponibilizados mediante ordem judicial. O provedor de internet deve informar claramente as medidas de segurança adotadas. O não cumprimento sujeita o infrator a sanções, incluindo multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil.

Fatec
Registro

Ética e Patente

Aplicação para o Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software: O profissional deve desenvolver sistemas que respeitem os princípios do Marco Civil, especialmente a proteção da privacidade e a neutralidade de rede.



**Continue sendo um
aluno de excelência!!!**

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Vamos realizar um quis para recapitulação e fixação do conteúdo

Serão 10 perguntas

Todas voltadas sobre nossa matéria.

Objetivo revisão e compreensão

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Pergunta 1

Qual é o órgão responsável pelo registro de patentes e marcas no Brasil?

- a) INSS
- b) INPI
- c) ANVISA
- d) ANPD

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Resposta correta: b) INPI

Explicação detalhada:

O INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) é o órgão responsável pelo registro de marcas, patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, desenho industrial e outras formas de propriedade industrial no Brasil. O INSS cuida da previdência, a ANVISA da vigilância sanitária e a ANPD da proteção de dados.

Base legal (transcrição literal):

- ▶ "Art. 2º da Lei 9.279/96 - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerados o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal."

Aplicação ao Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software da Fatec Registro:

O profissional deve registrar suas inovações no INPI para garantir exclusividade de exploração, especialmente no caso de algoritmos ou processos inovadores.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Pergunta 2

Segundo o Art. 7º do Marco Civil da Internet, qual é o direito do usuário em relação aos seus dados pessoais?

- a) Obrigação de fornecer dados a qualquer momento
- b) Não fornecimento de dados a terceiros sem consentimento
- c) Fornecimento automático de dados a terceiros
- d) Proibição de exclusão de dados.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Resposta correta: b) Não fornecimento de dados a terceiros sem consentimento

Explicação detalhada:

O Art. 7º, inciso VII do Marco Civil da Internet garante ao usuário o direito de não fornecimento de seus dados pessoais a terceiros, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. O usuário também tem direito à exclusão definitiva de seus dados (inciso X).

Base legal (transcrição literal):

- ▶ "Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei."

Aplicação ao Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software da Fatec Registro:

O profissional deve garantir que os sistemas desenvolvidos solicitem consentimento expresso para coleta e uso de dados pessoais.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Pergunta 3

Qual é a definição de compliance no ambiente corporativo?

- a) Conjunto de medidas para aumentar lucros
- b) Conjunto de procedimentos para garantir conformidade com leis, regulamentos e valores éticos
- c) Estratégia de marketing digital
- d) Sistema de gestão de recursos humanos

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Resposta correta: b) Conjunto de procedimentos para garantir conformidade com leis, regulamentos e valores éticos

Explicação detalhada:

Compliance, do inglês "to comply" (cumprir, obedecer), é o conjunto de procedimentos e práticas adotadas por uma empresa para garantir que suas atividades estejam em conformidade com leis, regulamentos e normas aplicáveis, além de valores éticos e políticas internas. O compliance previne riscos, detecta infrações e promove a cultura de cumprimento das normas.

Base legal (conceitual - não há artigo específico na lei):

- ▶ "O termo Compliance vem sendo usado para descrever os esforços adotados, tanto pela iniciativa privada, como pelo setor público, para garantir o cumprimento de exigências legais e regulamentares relacionadas a suas atividades bem como para observância de princípios de ética e integridade."

Aplicação ao Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software da Fatec Registro:
O profissional deve contribuir para a implementação de políticas de compliance, garantindo que os sistemas desenvolvidos estejam em conformidade com a legislação e os padrões ético

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Pergunta 4

Qual é o prazo de validade de uma patente de invenção no Brasil?

- a) 10 anos
- b) 15 anos
- c) 20 anos
- d) 25 anos

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Resposta correta: c) 20 anos

Explicação detalhada:

A patente de invenção tem validade de 20 anos a partir da data do depósito no INPI. Para o modelo de utilidade, o prazo é de 15 anos. A patente garante ao inventor o direito exclusivo de exploração durante esse período.

Base legal (transcrição literal - Lei 9.279/96):

- ▶ "Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do depósito."

Aplicação ao Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software da Fatec Registro: O profissional que desenvolve uma nova tecnologia deve considerar o prazo de proteção da patente ao planejar a exploração comercial de sua invenção.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Pergunta 5

Qual é o órgão responsável pela fiscalização da LGPD no Brasil?

- a) INPI
- b) ANVISA
- c) ANPD
- d) CVM

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Resposta correta: c) ANPD

Explicação detalhada:

A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) é o órgão da administração pública federal responsável por zelar pela proteção dos dados pessoais, orientar a implementação da LGPD e fiscalizar seu cumprimento. A ANPD pode aplicar sanções em caso de violação da LGPD.

Base legal (transcrição literal - Lei 13.709/2018):

- ▶ "Art. 55-A - Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República, com a finalidade de zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos desta Lei."

Aplicação ao Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software da Fatec Registro: O profissional deve desenvolver sistemas em conformidade com a LGPD e sujeitos à fiscalização da ANPD.

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Pergunta 6

Segundo o Marco Civil da Internet, o que é a neutralidade de rede?

- a) Tratamento isonômico de pacotes de dados, sem discriminação
- b) Proibição do uso da internet
- c) Obrigação de pagar pela conexão
- d) Controle estatal de conteúdos

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Resposta correta: a) Tratamento isonômico de pacotes de dados, sem discriminação

Explicação detalhada:

A neutralidade de rede é o princípio que garante que o tráfego de dados na internet seja tratado de forma isonômica, sem discriminação de conteúdo, origem, destino ou aplicação. O Art. 3º, inciso IV do Marco Civil da Internet estabelece a neutralidade de rede como um dos princípios fundamentais .

Base legal (transcrição literal):

- ▶ "Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: IV - preservação e garantia da neutralidade de rede."

Aplicação ao Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software da Fatec Registro:

O profissional deve desenvolver aplicações que respeitem a neutralidade de rede, sem discriminar conteúdos ou usuários.

**Continue sendo um
aluno de excelência!!!**

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



Atividade Prática em Grupo (20 Minutos)

Formação: Grupos de 03 a 05 alunos

Proposta de fixação do aprendizado

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



QUESTÃO PRÁTICA EM GRUPO

Cenário Hipotético:

A empresa "CodeTech Solutions" é uma startup de desenvolvimento de software que criou um aplicativo de saúde muito popular. O aplicativo coleta dados de saúde dos usuários, como frequência cardíaca, batimentos, pressão arterial, padrões de sono e níveis de estresse.

A empresa está em expansão e deseja vender dados anonimizados para empresas de seguros de saúde. Além disso, desenvolveu um algoritmo inovador de análise preditiva para detectar doenças cardíacas e quer patentear a tecnologia.

A empresa está preocupada com a conformidade com a LGPD e com a ética no uso dos dados.

Atividade: Em grupo de 3 a 5 pessoas, responda às questões a seguir (tempo estimado: 20-25 minutos).

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente



QUESTÃO PRÁTICA

Pergunta 1:

A empresa pode vender os dados de saúde dos usuários para seguradoras? Qual é a base legal?

Pergunta 2:

O algoritmo inovador pode ser patenteado? Quais são os requisitos e a base legal?

Pergunta 3:

Quais são os direitos dos titulares dos dados (usuários) em relação ao aplicativo de saúde? Qual a base legal?

Aula Inicial - Introdução à disciplina Ética e Patente

Continue sendo um aluno de excelência

